

ACUERDO SUSCRITO ENTRE EL ENCARGADO DE SEGURIDAD Y CESAR AUGUSTO FLORES AVALOS

Intervienen en la celebración del presente Acuerdo de Confidencialidad, por una parte, el Ing. Manuel Ignacio Tandazo Mera, portador de la cédula de ciudadanía No. 1206535450, en calidad de Encargado de Seguridad de la información, de CESAR AUGUSTO FLORES AVALOS, designado a través de documento de 23 de Abril de 2025; en adelante conocido como “EL ENCARGADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; y por la otra, el sr CESAR AUGUSTO FLORES AVALOS, domiciliada en la ciudad de Pueblo Viejo, provincia de Los Rios, identificado(a) como aparece al pie de su firma, en adelante “EL PRESTADOR”.

PRIMERA. - ANTECEDENTES.

- El sr CESAR AUGUSTO FLORES AVALOS, dispone del correspondiente Título Habilitante para la prestación del servicio de acceso a internet y servicio de audio y video por suscripción, autorizado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL.
- El Ing. Manuel Ignacio Tandazo Mera, con documento de identidad No. 1206535450, fue designado Encargado de Seguridad, a través de documento de 01 de abril de 2025, cuya copia se adjunta.
- Conforme el artículo 76 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones “Obligaciones adicionales. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones establecerá y reglamentará los mecanismos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones tanto de secreto de las comunicaciones como de seguridad de datos personales y, en su caso, dictará las instrucciones correspondientes, que serán vinculantes para las y los prestadores de servicios, con el fin de que adopten determinadas medidas relativas a la integridad y seguridad de redes y servicios...”.

SEGUNDA. - OBJETO DE LA CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.

- El objeto del presente acuerdo se refiere al compromiso y obligación que asume el Encargado de Seguridad y la empresa prestadora CESAR AUGUSTO FLORES AVALOS, respecto a la confidencialidad y no divulgación de información que en ejercicio de las funciones obtienen o reportan para la gestión de vulnerabilidades o incidentes.
- El Encargado de Seguridad utilizará la información recibida con fines de generación de estadísticas, administración, manejo y gestión de vulnerabilidades o incidentes de seguridad de información.
- El Encargado de Seguridad, únicamente utilizará la información para el fin mencionado en la condición anterior, comprometiéndose a mantener la más estricta confidencialidad, advirtiéndole que dicha obligación se extiende a cualquier persona que por su relación con ÉL PRESTADOR, deba tener acceso a la información entregada, obtenida o elaborada.

- El Encargado de Seguridad asume la obligación de guardar el secreto sobre cuanta información pudiera disponer con relación a la gestión de vulnerabilidades e incidentes y no comunicarlos a terceros, aún después de cinco (5) años de finalizada la relación entre las partes.

TERCERA. - EXCEPCIONES.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Acuerdo, las partes aceptan que la obligación de confidencialidad no se aplicará en el siguiente caso:

- Cuando la información fuera de dominio público en el momento de su suministro al PRESTADOR, o una vez suministrada la información, esta acceda al dominio público sin transgredir ninguna de las condiciones del presente Acuerdo.
- Cuando un mandato judicial exija su divulgación. En este caso EL PRESTADOR proporcionará la información solicitada salvaguardando sus propiedades de seguridad e indicando la categorización de la información.

CUARTA. - VIGENCIA Y PLAZO.

- El acuerdo entrará en vigor en el momento de la firma de este por ambas partes y tiene validez hasta cinco (5) años después del cese de las funciones del encargado de seguridad.

QUINTA. - CONFLICTO.

En caso de cualquier conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación con la interpretación y/o cumplimiento del presente Acuerdo, las partes se someten expresamente a los Jueces competentes de la ciudad Pueblo Viejo, con renuncia a su fuero propio, aplicándose la legislación vigente en la República del Ecuador.

SEXTA. - INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo de no Divulgación dará lugar al inicio de las acciones administrativas, civiles y penales contempladas en la norma jurídica vigente en el estado ecuatoriano.

Y en señal de expresa conformidad y aceptación de los términos recogidos en el presente acuerdo, lo firman las partes por duplicado.

Dado y firmado en Pueblo Viejo, a los 23 de días del mes abril de 2025.

Atentamente;

PRESTADOR

Ing. Manuel Ignacio Tandazo Mera
ENCARGADO DE SEGURIDAD